



BEZ PARĀDA.LV

KLIENTA CEĻVEDIS · 2026

Juridiskās personas maksātnespējas process

No maksājumu kavējumiem līdz procesa noslēgumam. Skaidri un praktiski.

Process piecos posmos

Katrs posms maina to, kas pieņem lēmumus par uzņēmumu un tā mantu. Detalizētie termiņi — 10. lappusē.



GALVENIE SKAITĻI

Trīs lielumi, kas visbiežāk nosaka rīcības steidzamību

1 640 €

obligātā sākuma summa parādniekam 2026. gadā

3–10 d.

mantas un dokumentu nodošanai pēc sprieduma

2 mēneši

kavēts maksājums, kad iestājas maksātnespējas pazīme

Kā lietot šo ceļvedi

Šis ir rakstisks lēmumu un rīcības ceļvedis uzņēmuma valdei, dalībniekiem un finanšu vadībai. Ceļvedis galvenokārt paredzēts Latvijas SIA un AS. Sāciet ar 60 sekunžu kopsavilkumu, lai ātri saprastu būtiskāko. Pēc tam izmantojiet dokumentu kā kontrolsarakstu, kopā ar juristu un grāmatvedi pārbaudot nepieciešamos soļus, dokumentus un termiņus.

60 SEKUNDĒS

- 1 **Process beidzas ar mantas realizāciju.** Maksātnespēja parasti noslēdzas ar uzņēmuma mantas pārdošanu un uzņēmuma izslēgšanu no reģistra.
- 2 **Valde zaudē vadību.** Pēc sprieduma uzņēmumu un mantu pārvalda tiesas iecelts administrators, nevis valde.
- 3 **Sākuma summa 1640 eiro.** 80 € valsts nodeva + 1560 € depozīts. Faktiskās procesa izmaksas var būt lielākas.
- 4 **Termiņi ir īsi.** Manta un dokumenti — 3–10 dienās pēc sprieduma; informācija pēc pieprasījuma — ne vēlāk kā 10 dienās.
- 5 **Personiskās saistības paliek.** Galvojums, ķīla vai valdes atbildība ar uzņēmuma procesa pasludināšanu automātiski nebeidzas.

SVARĪGĀKAIS PRINCIPS

Pēc maksātnespējas pazīmes iestāšanās laiks nestrādā valdes labā. Kavēšanās var izraisīt valdes locekļu personīgu atbildību. Mantas un dokumentu saglabāšana un savlaicīgs pieteikums ir centrālie riska kontroles soļi.

STEIDZAMI

Ja uzņēmums ilgāk par diviem mēnešiem nepilda termiņā iestājušās saistības un nav reālas vienošanās ar kreditoriem vai ierosinātas TAP lietas, parādniekam maksātnespējas pieteikums ir jāiesniedz nekavējoties.

KAD KRĪZE SĀKAS — LAIKS IR GALVENAIS MAINĪGAIS

1 | Pareizā risinājuma izvēle

JURIDISKAIS PAMATS Maksātnespējas likuma 3.–5. pants; 35.–55. pants

Maksātnespēja nav vienīgais ceļš. Sāciet ar godīgu situācijas diagnozi — risinājums izriet no tā, cik dzīvotspējīgs ir bizness un vai mantas pietiek saistību segšanai.

Īslaicīgs naudas plūsmas trūkums, dzīvotspējīgs bizness	→	Brīvprātīga vienošanās ar kreditoriem Robeža: vienošanās jābūt reālai un dokumentētai.
Bizness dzīvotspējīgs, bet vajadzīga saistību pārstrukturēšana	→	Tiesiskās aizsardzības process (TAP) Robeža: vajadzīgs ekonomiski pamatots pasākumu plāns un kreditoru atbalsts.
Uzņēmums beidz darbību un mantas pietiek visu pamatoto prasījumu segšanai	→	Brīvprātīga likvidācija Robeža: ja nepietiek līdzekļu, likvidatoram jāiesniedz maksātnespējas pieteikums.
Vairāk nekā divus mēnešus netiek pildītas termiņā iestājušās saistības un nav vienošanās/TAP	→	Parādnieka maksātnespējas pieteikums Robeža: valdei jārikojas nekavējoties.
Likvidācijas sākuma vai vēlākā finanšu pārskatā redzams, ka mantas nepietiek	→	Parādnieka maksātnespējas pieteikums Robeža: pieteikums ir obligāts.

NOŠĶIRIET UZŅĒMUMU NO PERSONISKAJĀM SAISTĪBĀM

Maksātnespējas process pats par sevi automātiski neatceļ valdes locekļa vai īpašnieka personisku galvojumu, ķīlu, zaudējumu atlīdzības pienākumu vai citu patstāvīgu personisku saistību. Tās jāpārbauda atsevišķi.

SVARĪGĀKAIS PRINCIPS

Juridiskās personas maksātnespēja nav parādu piedziņas procedūra un nav uzņēmuma “pauze”. Pēc tiesas sprieduma vadības institūciju darbība tiek apturēta, mantu un pārvaldību pārņem administrators, kreditoru prasījumi tiek apkopoti un manta pārdota likumā noteiktajā kārtībā.

2 | Kad process ir obligāts

JURIDISKAIS PAMATS Maksātnespējas likuma 57., 60., 178. un 179. pants

Parādniekam pieteikums jāiesniedz nekavējoties, ja iestājusies kāda no Maksātnespējas likuma 57. panta pirmās daļas pazīmēm. SIA un AS klientam visbiežāk svarīgas ir divas:

PAZĪME A

2 mēn.

Nesamaksātās saistības

Uzņēmums ilgāk nekā divus mēnešus nav nokārtojis termiņā iestājušās saistības un nav noslēgta vienošanās ar kreditoriem vai ierosināta TAP lieta.

PAZĪME B

Balance

Nepietiek līdzekļu

Likvidācijas sākuma finanšu pārskats vai vēlāk sagatavots finanšu pārskats rāda, ka mantas nepietiek visu pamatoto kreditoru prasījumu apmierināšanai.

Kad pieteikumu var iesniegt kreditors

Piemēram, ja spriedumu nav iespējams izpildīt, vai ja pēc pienācīga brīdinājuma SIA/AS nenokārto pamatparādu virs **4 268 eiro** un triju nedēļu laikā neceļ pamatodus iebildumus, vai ja divus mēnešus nav pilnībā samaksāta darba samaksa un saistītie maksājumi.

Kavēšanās sekas

Kavēšanās var radīt administratīvu un civiltiesisku atbildību. Maksātnespējas likuma 178. pants par pieteikuma neiesniegšanu noteiktā gadījumā, kas saistīts ar nodokļu vai citu valstij obligāto maksājumu saistībām:

PIETEIKUMA NEIESNIEGŠANA

300–1 000 €

60–200 naudas soda vienības (1 vienība = 5 €), kā arī aizliegums ieņemt amatus

Konkrētais sastāvs vienmēr jāvērtē individuāli.

PROCESA NOTEIKUMU PĀRKĀPUMS

100–1 500 €

20–300 vienības + iespējams amatpersonas tiesību ierobežojums

SVARĪGĀKAIS PRINCIPS

Pieteikuma iesniegšana ir valdes patstāvīgs pienākums neatkarīgi no tā, vai kāds kreditors jau rīkojas. Kavēšanās pati par sevi ir atsevišķs atbildības pamats — ne tikai sekas tam, ka uzņēmums kļuva maksātnespējīgs.

3 | Rīcība pirms pieteikuma

JURIDISKAIS PAMATS Maksātnespējas likuma 6., 96., 99. un 104. pants

Pirmās 24–48 stundas

- Fiksēt datumu, kopš kura katra saistība nav izpildīta.
- Apturēt neparastus, selektīvus un ar saistītām personām saistītus maksājumus.
- Aizliegt mantas izņemšanu, pārdošanu zem tirgus cenas, atpakaļdatētus dokumentus un dokumentu iznīcināšanu.
- Saglabāt bankas, grāmatvedības, e-pasta, noliktavas un līgumu datu kopijas.
- Izveidot atsevišķus kreditoru, debitoru, darbinieku, mantas, līgumu, strīdu un nodrošinājumu sarakstus.
- Identificēt kritiskos pakalpojumus, bez kuriem manta zaudēs vērtību vai radīsies drošības/vides risks.
- Pārbaudīt uzņēmuma un valdes/īpašnieku izsniegtos galvojumus un ķīlas.
- Sasaukt valdes/dalībnieku sanākumi, protokolēt konstatēto un nozīmēt vienu procesa koordinators.

Ko nedrīkst darīt

- Maksāt “savējiem” vai izvēlētiem kreditoriem, apejot kopējo kreditoru interesi.
- Izņemt skaidru naudu, “iztukšot” kontus vai pārrakstīt aktīvus.
- Slēpt vai iznīcināt dokumentus, sarakstes, rezerves kopijas vai piekļuves informāciju.
- Turpināt uzņemties jaunas saistības, ja nav pamatota plāna tās izpildīt.
- Dot neprecīzus solījumus darbiniekiem vai kreditoriem.
- Uzskatīt, ka juridiskās adreses vai valdes maiņa novērš pienākumus un atbildību.

Riska logi, ko administrators pārbauda atpakaļejoši

Administrators pārbauda darījumus līdz trim gadiem pirms procesa. Īpaši uzmanīgi vērtē šos periodus:

3 gadi

Zaudējumus radījuši darījumi — apstrīdami, ja otra puse zināja vai tai vajadzēja zināt par zaudējumiem.

4 mēneši

Darījumi pirms procesa — apstrīdami, ja radīti zaudējumi, neatkarīgi vai otra puse zināja par zaudējumiem.

3 mēneši

Maksājumi, kas veikti ieinteresētām personām — var būt atprasāmi.

Procesa pasludināšanas diena →

PRIEKŠLAICĪGI UN SAISTĪTĀM PERSONĀM VEIKTI MAKSĀJUMI

Noteikti priekšlaicīgi vai saistītām personām veikti maksājumi var būt atprasāmi. Par katru neparastu darījumu jābūt dokumentētam ekonomiskam pamatojumam, cenu salīdzinājumam, līgumam, lēmumam un izpildes pierādījumam.

4 | Pieteikuma izmaksas 2026. gadā

JURIDISKAIS PAMATS Civilprocesa likuma 34. pants; Maksātnespējas likuma 62., 168.–170. pants

80 €	+	1 560 €	=	1 640 €
Valsts nodeva		Depozīts — divas minimālās mēneša darba algas (2 × 780 €)		OBLIGĀTĀ SĀKUMA SUMMA

TĀ NAV VISA PROCESA "CENA"

No uzņēmuma mantas vispirms sedz administratora atlīdzību un pamatotus procesa izdevumus. Mantas pārdošana, vērtēšana, glabāšana, apsardze, juridiskā palīdzība, arhīvs, vides, bankas, pasta, izsoļu un saimnieciskās darbības turpināšanas izmaksas var summu palielināt. Parādnieka iemaksātais depozīts tiek novirzīts procesa izmaksām un parādniekam netiek atmaksāts.

Maksājuma rekvizīti un mērķa teksts vienmēr jāpārbauda Maksātnespējas kontroles dienesta aktuālajā izmaksu lapā tieši pirms maksājuma.

Kas vēl veido procesa faktiskās izmaksas

Šīs pozīcijas sedz no uzņēmuma mantas — pirms kreditoru prasījumiem:

Administrators atlīdzība	Mantas vērtēšana	Glabāšana un apsardze	Mantas pārdošana un izsoles
Juridiskā palīdzība	Arhīva nodošana	Vides prasību izpilde	Bankas un pasta izdevumi
Saimnieciskās darbības turpināšana			

Ko tas nozīmē praksē

Jo sliktāk sakārtoti dokumenti un jo ilgāk manta zaudē vērtību, jo lielākas ir procesa izmaksas — un jo mazāk paliek kreditoriem. Tas tieši ietekmē arī iespējamo valdes atbildību par nesegto prasījumu daļu.

Depozīts nav atmaksājams parādniekam

Iemaksātais depozīts tiek novirzīts procesa izmaksām. Tas nav drošības nauda, kas atgriežas pēc procesa noslēguma.

5 | Pieteikums tiesai

JURIDISKAIS PAMATS Civilprocesa likuma 363.¹, 363.³, 363.⁷ un 363.⁸ pants

Piekritīgā ir rajona (pilsētas) tiesa pēc juridiskās adreses, kas parādniekam reģistrēta **trīs mēnešus pirms** pieteikuma iesniegšanas. Pieteikumu paraksta un iesniedz uzņēmuma pārvaldes institūcija vai īpaši pilnvarota persona.

Pieteikumā norāda

- Parādnieku, pieteicēju un saziņas datus.
- Konkrētu maksātnespējas pazīmi un faktus, kas to veido.
- Galveno interešu centra atrašanās vietu.
- Vai pēdējo triju mēnešu laikā veikta saimnieciskā darbība citā ES dalībvalstī un kur.
- TAP lietas numuru, ja piemērojama likumā noteiktā TAP pazīme.
- Juridisko adresi, kas reģistrēta trīs mēnešus pirms pieteikuma.

Obligāti pievienojamie dokumenti

- 1 Valdes/pārvaldes un revīzijas institūcijas locekļu un prokūristu saraksts ar identifikācijas un sasniedzamības datiem
- 2 Pierādījumi, ka dalībnieki vai dibinātāji informēti par nodomu iesniegt pieteikumu
- 3 Pierādījums par parakstītāja pārstāvības tiesībām
- 4 Depozīta samaksu apliecināošs dokuments
- 5 Valsts nodevas samaksas apliecinājums un citi procesuālajās prasībās paredzētie dokumenti

Svešvalodu dokumentiem vajadzīgs noteiktā kārtībā apliecināts tulkojums latviešu valodā. Iesniegt var elektroniski vai papīra formā klātienē. Pēc iesniegšanas parādnieks savu pieteikumu nav tiesīgs atsaukt.

SVARĪGĀKAIS PRINCIPS

Pēc iesniegšanas parādnieks to nav tiesīgs atsaukt. Pazīme, fakti un pielikumi jā sagatavo pareizi jau pirmajā reizē.



6 | Kas notiek tiesā

JURIDISKAIS PAMATS Civilprocesa likuma 363.⁹, 363.¹⁰, 363.¹¹ un 363.¹³ pants

5 dienas

Tiesa lemj: atstāt bez virzības, atteikties pieņemt vai pieņemt un ierosināt lietu.

7 dienas

Parādnieka pieteikuma lietu parasti izskata rakstveida procesā; tiesa var rīkot sēdi.

Nākamā diena

Ja trūkumi novērsti, par lietas ierosināšanu lemj ne vēlāk kā nākamajā dienā.

Ja trūkumi netiek novērsti, pieteikumu uzskata par neiesniegtu un atdod. Tiesa pārbauda norādīto pazīmi, izdevumu samaksu un procesuālos priekšnoteikumus. Pēc ierosināšanas administratora kandidātu izraudzās automatizēti. Ja pazīme konstatēta, tiesa pasludina maksātnespējas procesu un ieceļ administratoru.

Spriedums par procesa pasludināšanu nav pārsūdzams.

7 | Sprieduma diena: kas mainās uzreiz

JURIDISKAIS PAMATS Maksātnespējas likuma 63. pants

PIRMS SPRIEDUMA

- Valde vada uzņēmumu un rīkojas ar mantu.
- Procenti, līgumsodi un nokavējuma nauda turpina pieaugt.
- Izpildu lietvedība un piedziņa turpinās.
- Nodrošinātais kreditors var prasīt ieķīlātās mantas pārdošanu.

PĒC SPRIEDUMA

- Uzņēmums zaudē tiesības rīkoties ar visu savu mantu un tā turējumā esošo trešo personu mantu.
- Vadības institūciju darbība tiek apturēta; uzņēmumu un mantu pārvalda administrators.
- Saistības iestājas; apturēts likumā minēto procentu, līgumsodu, nokavējuma naudas un nodokļu nokavējuma naudas pieaugums.
- Izpildu lietvedība un piedziņa tiek apturētas/izbeigtas maksātnespējas regulējuma kārtībā.
- Nodrošinātais kreditors divus mēnešus nevar prasīt ieķīlātās mantas pārdošanu, izņemot likumā paredzētos gadījumus.
- Ziņas par procesu kļūst publiskas maksātnespējas reģistrā.
- Pilnvarojumi rīcībai ar uzņēmuma mantu procesa jautājumos zaudē spēku likumā paredzētajā apjomā.

SVARĪGĀKAIS PRINCIPS

Spriedums par procesa pasludināšanu nav pārsūdzams. No šī brīža katrs lēmums par uzņēmumu un tā mantu ir administrators, nevis valdes ziņā.

21 | Klienta laika līnija

Viss process vienā skatā — no pirmā fiksētā kavējuma līdz uzņēmuma izslēgšanai vai pārejai uz TAP.

ŠODIEN	Konstatē situāciju, glabā mantu un dokumentus Fiksē maksājumu kavējumus, sargā mantu un datus, sasauc dalībnieku sapulci.
24-48 STUNDAS	Sagatavo ainu Naudas plūsmas, kreditoru, debitoru, mantas un darbinieku saraksti; izvērtē vienošanos / TAP / maksātnespēju.
PIRMS IESNIEGŠANAS	Formalitātes Paziņo dalībniekiem, sagatavo pieteikumu, samaksā 80 € nodevu un 1560 € depozītu, pārbauda piekritību.
5 DIENAS	Tiesas lēmums par virzību Tiesa lemj par pieteikuma pieņemšanu un lietas ierosināšanu.
7 DIENAS	Lietas izskatīšana Parādnieka pieteikumu parasti izskata rakstveida procesā pēc lietas ierosināšanas.
3-10 DIENAS PĒC SPRIEDUMA	Nodošana administratoram Manta, dokumenti, zīmogs un saraksti — ar pieņemšanas-nodošanas aktu.
LĪDZ 10 DIENĀM NO PIEPRASĪJUMA	Informācijas sniegšana Administrators prasītā informācija vai rakstisks skaidrojums par tās nesniegšanu.
1 MĒNESIS NO REĢISTRA IERAKSTA	Kreditoru prasījumi Pilnais kreditoru prasījumu iesniegšanas termiņš ar balsstiesībām.
2 MĒNEŠI PĒC SPRIEDUMA	Mantas pārdošanas plāns Administrators sagatavo mantas pārdošanas plānu vai ziņojumu par mantas neesamību.
~6 MĒNEŠI	Mantas pārdošana Orientieris mantas pārdošanai; likums pieļauj pamatotu pagarinājumu, un process kopumā var būt ilgāks.
NOSLĒGUMĀ	Process beidzas Izdevumu saraksts, prasījumu apmierināšanas plāns, izmaksa, tiesas lēmums un uzņēmuma izslēgšana vai pāreja uz TAP.

TERMIŅI IR ORIENTIERI

Konkrētie datumi ir atkarīgi no tiesas noslodzes, mantas apjoma, strīdiem un darījumu atgūšanas. Katram saņemtajam lēmumam termiņu pārbaudiet tajā pašā dienā.

8 | Pārstāvis un dokumentu nodošana

JURIDISKAIS PAMATS Maksātnespējas likuma 68.–71. pants

Kurš kļūst par pārstāvi

Administrators nosaka parādnieka pārstāvi. Prioritāte parasti ir valdes loceklim ar individuālām pārstāvības tiesībām, citam valdes vai padomes loceklim vai lielākajam dalībniekam. Administrators var izvēlēties citu personu, kas objektīvi labāk spēj pildīt pienākumus.

Dalība ir obligāta

Pārstāvis piedalās administratora norādītajās kreditoru sapulcēs un tiesas sēdēs, sniedz informāciju un sadarbojas ar administratoru. Pienākums nesadarboties nepastāv — tas ir atbildības jautājums.

3–10 dienas

Visa manta, organizatoriskie, personāla un grāmatvedības dokumenti, rīkojumi, izziņas, pārskati, sarakste, zīmogi un spiedogi jānodod ar pieņemšanas–nodošanas aktu administratora noteiktajā termiņā: **ne agrāk kā trīs un ne vēlāk kā desmit dienas pēc procesa pasludināšanas**. Dokumenti un manta jāinventarizē un jāsakārto.

10 dienas

Administratora pieprasītā informācija jāsniedz nekavējoties, bet **ne vēlāk kā desmit dienās pēc pieprasījuma nosūtīšanas**. Ja to nevar sniegt, nekavējoties rakstiski un parakstīti jānorāda iemesli.

10 | Administratora uzdevumi un klienta loma

JURIDISKAIS PAMATS Maksātnespējas likuma 64.–67. pants

Ko dara administrators

- Pārņem vadības tiesības.
- Inventarizē mantu un dokumentus.
- Sagatavo sākuma bilanci.
- Pārbauda kreditoru prasījumus.
- Atgūst debitoru parādu un nepamatoti aizplūdušu mantu.
- Lemj par līgumu un saimnieciskās darbības turpināšanu.
- Pārdod mantu.
- Sagatavo izdevumu un kreditoru apmierināšanas plānu.
- Izmaksā līdzekļus un lūdz tiesu procesu izbeigt.

Ko dara klienta pārstāvis

- Ir sasniedzams un sadarbojas.
- Sniedz patiesu un pilnīgu informāciju.
- Paskaidro darījumus un datu trūkumus.
- Saglabā mantu un izvairās no patvaļīgas rīcības uzņēmuma vārdā.

Pārstāvja tiesības

- Iepazīties ar kreditoru prasījumiem un iebildumiem.
- Saņemt mantas pārdošanas informāciju.
- Piedalīties kreditoru sapulcēs.
- Iesniegt sūdzības.
- Likumā paredzētajos apstākļos piedalīties TAP sagatavošanā.

SVARĪGĀKAIS PRINCIPS

Sadarbība nav formalitāte. Dokumentu pilnība un skaidrojumu kvalitāte nosaka procesa ātrumu un to, cik plaši tiek vērtēta valdes atbildība.

9 | Praktiskā administratora nodošanas mape

Šī mape nav tas pats, kas pieteikuma obligātie pielikumi. To sagatavo, lai administrators nekavējoties varētu inventarizēt mantu, pārbaudīt prasījumus, saglabāt vērtību un pieņemt lēmumus.

JURIDISKAIS PAMATS Maksātnespējas likuma 65., 70., 71. un 72.¹ pants

A Uzņēmums un pārvaldība

- Aktuāla reģistra informācija, statūti, dalībnieku reģistrs, patiesā labuma guvēji
- Valdes, padomes, prokūristu un pilnvarnieku saraksts
- Dalībnieku un valdes lēmumi, protokoli, licences, atļaujas
- Struktūrshēma, grupas uzņēmumi, saistītās personas

B Nauda un grāmatvedība

- Visi konti, izraksti un atlikumi
- Kases uzskaitē, avansi, norēķinu kartes, skaidras naudas atrašanās vietas
- Virsgrāmata, apgrozījuma pārskats, kontu kartītes, inventarizācijas
- Gada pārskati, starpperiodu balance, peļņas/zaudējumu aprēķini
- PVN, algu, sociālo iemaksu un citu nodokļu deklarācijas, EDS sarakste
- Grāmatvedības politika, sistēmas apraksts, datu eksports/rezerves kopija

C Kreditori un saistības

- Nosaukums, reģistrācijas numurs, kontakti
- Pamatparāds, procenti, līgumsods, izcelsme, termiņš, nodrošinājums
- Rēķini, līgumi, salīdzināšanas akti, brīdinājumi, vienošanās
- Tiesvedības, spriedumi, izpildu lietas, zvērināti tiesu izpildītāji
- Izsniegtie un saņemtie galvojumi/ķīlas

D Debitori un prasījumi

- Debitora dati, summa, termiņš, pamats, nodrošinājums
- Līgums, rēķini, pieņemšanas akti, sarakste, parāda atzišana
- Strīdi, noiļuma datums, reālā piedzenamība
- Atbildīgā persona un nākamā nepieciešamā darbība

E Manta

- Pamatlīdzekļi, krājumi, nepabeigtie darbi, mazvērtīgais inventārs
- Atrašanās vieta, turētājs, stāvoklis, aptuvenā vērtība
- Īpašumtiesību dokumenti, zemesgrāmata, CSDD/reģistri, licences, IP
- Ieķīlāta, arestēta, līzingā, nomāta vai trešajai personai piederoša manta
- Apdrošināšana, apsardze, glabāšana, avārijas/vides riski

F Līgumi un darbība

- Noma, komunālie pakalpojumi, apdrošināšana, IT, sakari
- Piegādes, klientu, būvniecības, aizdevuma, līzinga, faktoringa līgumi
- Neizpildītie pasūtījumi, avansi, garantijas, pēcpārdošanas saistības
- Izbeigšanas termiņi, soda sekas, mantas vērtības risks
- Kritiskie līgumi, kuru īslaicīga turpināšana palielina atgūstamo summu

G Darbinieki

- Saraksts, amats, darba līgums, kontakti
- Darba samaksa, neizmantotais atvaļinājums, neizmaksātās summas
- Algu aprēķini, darba laika uzskaitē, nodokļu dati
- Uzteikumi, strīdi, arodbiedrība, darba aizsardzība
- Uzņēmuma manta pie darbiniekiem un nodošanas akti

H Darījumi un riski

- Vismaz triju gadu darījumi ar saistītām personām
- Dividendes, dalībnieku aizdevumi, vadības atbildība, avansa norēķini
- Mantas pārdošana, dāvinājumi, prasījumu cesijas, ieskaiti
- Neparasti maksājumi un maksājumi tieši pirms procesa
- Kriminālprocesi, administratīvās lietas, vides un drošības riski

I Fiziskā un digitālā piekļuve

- Telpu, noliktavu, transporta, seifu un arhīva atslēgas
- Zīmogi, spiedogi, sertifikāti, tehniskās piekļuves apraksts
- Domēni, tīmekļa vietne, e-pasti, mākoņpakalpojumi, rezerves kopijas
- Likumīga piekļuve sistēmām vai datu eksports

PERSONISKAIS E-PARAKSTS NAV NODODAMS

Personiskā kvalificētā e-paraksta PIN kodus un citus personiskus autentifikācijas noslēpumus nenodod. Piekļuvi organizē droši un tiesiski.

11 | Kreditoru prasījumi

JURIDISKAIS PAMATS Maksātnespējas likuma 73.–80. pants

1 mēnesis

No ieraksta reģistrā — **pilnas tiesības, tostarp balsstiesības**



6 mēneši

Nokavēts prasījums — **bez balsstiesībām**, ne vēlāk kā līdz kreditoru prasījumu apmierināšanas plāna sastādīšanai



Pēc termiņa

Prasījuma tiesības **zūd**

Prasījumā norāda pamatu, veidu, pamatparāda un blakusprasījumu summu atsevišķi, rašanās laiku, ieinteresētās personas statusu, kontaktus, e-pastu un bankas kontu. Nodrošināts kreditors norāda nodrošinājumu, nodrošinātā prasījuma apmēru un ķīlas vērtību, pievienojot pierādījumus.

12 | Darbinieki

JURIDISKAIS PAMATS Maksātnespējas likuma 103. pants un darbinieku aizsardzības regulējums

Darbiniekam savs prasījums jāpiesaka administratoram. Darbinieku prasījumu garantiju fonds noteiktās robežās var segt darba samaksu, apmaksātu prombūtni, atvaļinājuma atlīdzību, atlaišanas pabalstu un kaitējuma atlīdzību. Fonds negarantē katra darbinieka pilna prasījuma apmaksu; nesegtā daļa paliek kreditora prasījums procesā.

Darba devēja dokumentu kvalitāte tieši ietekmē pieteikuma izskatīšanas ātrumu. Jāsagatavo līgumi, darba laika uzskaitē, algu aprēķini, atvaļinājumi, neizmaksātās summas, nodokļu dati un bankas maksājumi. Darbinieka termiņš prasībai par uzteikuma atzīšanu par spēkā neesošu parasti ir viens mēnesis no uzteikuma saņemšanas dienas, tāpēc formulējumiem un izsniegšanas pierādījumiem jābūt precīziem.

13 | Līgumi un saimnieciskās darbības turpināšana

JURIDISKAIS PAMATS Maksātnespējas likuma 101.–103. pants

Administrators var izpildīt uzņēmuma noslēgtu līgumu, ja tas nesamazina mantu, vai noteiktos gadījumos no līguma atkāpties — otra puse par zaudējumiem var pieteikt kreditora prasījumu. Pēc mantas pārdošanas plāna vai ziņojuma par mantas neesamību administrators lemj, vai saimnieciskā darbība pilnībā vai daļēji turpināma, ja tas ir ekonomiski pamatoti un palielina kreditoru atgūstamo vērtību.

BIJUSĪ VALDE VAIRS NERĪKOJAS PATSTĀVĪGI

Pēc sprieduma bijusī valde nedrīkst patstāvīgi pārslēgt līgumus, pieņemt jaunus pasūtījumus, izrakstīt rēķinus, dot maksājuma rīkojumus vai pārdot mantu. Katru nepieciešamo operatīvo darbību saskaņo ar administratoru.

15 | Mantas pārdošana un procesa scenāriji

JURIDISKAIS PAMATS Maksātnespējas likuma 110.–116. pants

Scenārijs A — manta ir

Divu mēnešu laikā pēc pasludināšanas administrators sagatavo **mantas pārdošanas plānu**; kreditoriem un pārstāvim ir 15 dienas priekšlikumiem un iebildumiem. Mantu pārdod par iespējami augstāku cenu; uzņēmumu vai tā daļu var pārdot kā kopumu, ja tas dod labāku rezultātu. Orientieris — seši mēneši; termiņu pamatoti var pagarināt vēl līdz sešiem mēnešiem.

Scenārijs B — mantas nav vai tā ir maza

Ja mantas nav vai tā ir mazāka par depozīta apmēru, administrators sagatavo **ziņojumu**. Kreditoriem ir 15 dienas, lai piedāvātu finansēt turpmāko procesu vai celt iebildumus. Ja finansējuma un pamata turpināt nav, process virzās uz izbeigšanu.

Pēc mantas pārdošanas plāna izpildes administrators 15 dienu laikā sastāda procesa izmaksu sarakstu un kreditoru prasījumu segšanas plānu un nosūta to kreditoriem. Ja 15 dienu laikā nav iebildumu, administrators sāk prasījumu apmierināšanu.

16 | Naudas sadales secība

JURIDISKAIS PAMATS Maksātnespējas likuma 116.–118. pants

No **neieķīlātās** mantas līdzekļiem sedz šādā secībā:

- 1 **Procesa izmaksas**
- 2 **Prasījums par darbinieku prasījumu garantiju fonda izmaksām**
- 3 **Likumā noteiktie darbinieku prasījumi**
- 4 **Terminā pieteiktais nodokļu pamatparāds**
- 5 **Pārējo nenodrošināto kreditoru pamatprasījumi**
- 6 **Blakusprasījumi**
- 7 **Pārpalikums (ja tāds ir) — dalībniekiem**

Ja vienas kārtas prasījumiem līdzekļu nepietiek, tos sedz **proporcionāli**. Ieķīlātās mantas pārdošanas līdzekļiem ir atsevišķa kārtība: no tiem sedz ar pārdošanu, uzturēšanu un likumā paredzēto administratora atlīdzību saistītās summas, bet atlikumu novirza nodrošinātajam kreditoram likumā noteiktajā apmērā. **Neapmierinātā prasījuma daļa var kļūt par nenodrošinātu prasījumu.**

SVARĪGĀKAIS PRINCIPS

Kreditoriem paliek tikai tas, kas pāri pēc procesa izmaksām. Jo ātrāk manta tiek nodota, saglabāta un pārdota, jo lielāka ir reāli atgūstamā daļa.

14 | Darījumu pārbaude un atgūšana

JURIDISKAIS PAMATS Maksātnespējas likuma 96., 99. un 104. pants

- Darījums pēc procesa pasludināšanas vai četru mēnešu laikā pirms tā var tikt apstrīdēts, ja radīti zaudējumi — neatkarīgi vai otra puse zināja par zaudējumu nodarīšanu.
- Līdz trim gadiem pirms procesa var apstrīdēt zaudējumus radījušu darījumu, ja otra puse zināja vai tai vajadzēja zināt par zaudējumiem; saistītai personai zināšana tiek prezumēta.
- Noteikti priekšlaicīgi, saistītām personām vai triju mēnešu laikā tieši pieteikuma novēršanai veikti maksājumi var būt atprasāmi.
- Ieskaits ir ierobežots: kreditors to parasti var izmantot tikai tad, ja savstarpējie prasījumi radušies vismaz sešus mēnešus pirms procesa.

18 | Valdes, īpašnieku un galvotāju riski

JURIDISKAIS PAMATS Maksātnespējas likuma 72.¹, 178. un 179. pants; Civillikuma 1695.–1705. pants

Grāmatvedības dokumenti

Kapitālsabiedrības valdes locekļi **solidāri atbild par zaudējumiem**, ja administratoram netiek nodoti grāmatvedības dokumenti vai tie ir tādā stāvoklī, ka triju gadu darījumi un mantas stāvoklis nav saprotams. Zaudējumu apmēru prezumē kā atzīto nenodrošināto pamatprasījumu daļu, kuru procesā nevar segt. Atbildību tiesa var samazināt, izvērtējot konkrētā locekļa ietekmi un vainu.

Darījumi un pienākumu pārkāpumi

Var tikt vērtēta zaudējumu nodarīšana uzņēmumam, prettiesiska peļņas sadale, mantas aizplūšana, selektīvi maksājumi, novēlota pieteikuma iesniegšana un nesadarbošanās. **Atbildība nav automātiska** tikai tāpēc, ka uzņēmums kļuva maksātnespējīgs; nozīme ir pienākumam, pārkāpumam, cēloņsakarībai un zaudējumiem.

Personiskie galvojumi un ķīlas

Uzņēmuma process **automātiski neatceļ** trešās personas galvojumu vai ķīlu. Civillikums ļauj kreditoram noteiktos maksātnespējas apstākļos tūlīt vērsties pret galvinieku; ekspromisoriska jeb “kā pašam parādniekam” uzņemta saistība var būt vēl stingrāka. Jāpārbauda katrs līgums, nodrošinājuma apjoms, paziņojumi, noilgums un galvinieka ierunas.

Četri soļi, kas visvairāk samazina personisko risku

01

Pilna grāmatvedība — nodota, saskaņojama un izskaidrojama.

02

Nekādu selektīvu maksājumu saistītiem kreditoriem.

03

Savlaicīgs pieteikums — nevis nogaidīšana līdz kreditora rīcībai.

04

Dokumentēta sadarbība ar administratoru un ievēroti termiņi.

VALDES ATBILDĪBA TIEK VĒRTĒTA INDIVIDUĀLI

17 | Grāmatvedība un nodokļi

JURIDISKAIS PAMATS Grāmatvedības likuma 21., 22. un 35. pants

Administrators nekavējoties sagatavo parādnieka bilanci, kas atbilst gada pārskata slēguma bilances prasībām. Ja netiek pieņemts lēmums turpināt saimniecisko darbību, procesa pasludināšanas gadā un katrā nākamajā gadā procesa laikā finanšu pārskats sastāv no bilances un peļņas/zaudējumu vai cita darbības rezultāta pārskata, un to iesniedz VID. Uzskaitē nepiemēro darbības turpināšanas principu. Bijušajai valdei tomēr jānodod pilna uzskaitē un jāizskaidro darījumi — maksātspēja automātiski neatrisina deklarāciju, PVN reģistrācijas, kases, arhīva vai nodokļu audita jautājumus.

19 | Sūdzības un kontrole

JURIDISKAIS PAMATS Maksātspējas likuma 80.–82. pants; Civilprocesa likuma 363.¹⁷–363.^{19A} pants

Parādnieka pārstāvis un kreditori var izmantot likumā paredzētos iebildumus un sūdzības par administratora lēmumiem vai rīcību. **Termiņi ir īsi** un atkarīgi no jautājuma. Piemēram, kreditora prasījuma neatzīšanu var apstrīdēt viena mēneša laikā; cita kreditora atzītu prasījumu var apstrīdēt triju nedēļu laikā pēc sākotnējā prasījumu termiņa. Sūdzība par administratora rīcību noteiktos jautājumos vispirms var būt iesniedzama Tieslietu ministrijā, bet prasījumu strīdi — tiesā.

SVARĪGĀKAIS PRINCIPS

Katram saņemtajam lēmumam pārbaudiet termiņu **tajā pašā dienā**, kad to saņemat.

20 | Procesas noslēgums

JURIDISKAIS PAMATS Maksātspējas likuma 119. un 120. pants

Ceļš A — uzņēmuma izslēgšana

Kad manta pārdota, līdzekļi sadalīti un process pabeigts — vai konstatēts, ka mantas nav un nav finansējuma turpināšanai — administrators lūdz tiesu procesu izbeigt. Pēc tam **vienas dienas laikā** pēc nolēmuma saņemšanas iznīcina zīmogu un neizmantotās veidlapas, un **piecu dienu laikā** iesniedz Uzņēmumu reģistram pieteikumu par izslēgšanu, pievienojot valsts arhīva izziņu par dokumentu nodošanu glabāšanā. Administratora pilnvaras beidzas līdz ar izslēgšanu no reģistra.

Ceļš B — pāreja uz TAP

Ja procesa laikā tiek sagatavots un apstiprināts TAP plāns un izpildīti likuma priekšnoteikumi, maksātspējas procesu var izbeigt, pārejot uz TAP. Plānu var virzīt parādnieka pārstāvis, administrators vai kreditori/kreditoru grupa, un vajadzīgs likumā noteiktais kreditoru atbalsts. **Pāreja nav pieļaujama**, ja process pasludināts pēc TAP pārkāpumiem. Ja pāreja notiek, vadības tiesības tiek atjaunotas un administrators septiņu dienu laikā nodod uzņēmumam valdījumā visu tā mantu.

TAP NAV GARANTĒTA “OTRĀ IESPĒJA”

Pāreja uz TAP ir izņēmums, nevis garantēts risinājums, un to jāsāk vērtēt **pirms mantas vērtība zūd**.

22 | Gatavības pašpārbaude

Divpadsmit jautājumi, uz kuriem klientam jāspēj atbildēt pirms konsultācijas. Atzīmējiet katru, kad atbilde ir dokumentēta.

- ☐ Kura saistība pirmā kļūva neizpildīta un kurā datumā?
- ☐ Vai ir dokumentēta vienošanās ar kreditoriem vai ierosināta TAP lieta?
- ☐ Cik naudas ir visos kontos un kas jāsamaksā nākamajās 14 dienās?
- ☐ Kur atrodas katra būtiskā manta un kam tā pieder?
- ☐ Kuri kreditori ir nodrošināti, saistīti vai strīdīgi?
- ☐ Kādas summas pienākas darbiniekiem?
- ☐ Kuri līgumi jāuztur, lai nesamazinātos mantas vērtība?
- ☐ Kādi maksājumi un darījumi veikti ar saistītām personām pēdējos trijos gados?
- ☐ Vai ir pilna grāmatvedības dokumentācija?
- ☐ Vai valdes loceklis vai īpašnieks ir devis personisku galvojumu vai ķīlu?
- ☐ Kur glabājas dokumentu oriģināli, atslēgas, zīmogi un rezerves kopijas?
- ☐ Kas būs uzņēmuma kontaktpersona un potenciālais parādnieka pārstāvis?



SAGATAVOTS KLIENTS – ĪSĀKA KONSULTĀCIJA

23 | Biežākie jautājumi

Vai īpašnieks zaudē personīgo mantu?

Ne tādēļ, ka viņam pieder maksātnespējīgs SIA vai AS. Risks rodas no personiska galvojuma/ķīlas vai valdes locekļa atbildības.

Vai visi parādi tiek “dzēsti”?

Process realizē uzņēmuma mantu un sadala līdzekļus. Neapmierināti prasījumi var palikt nesegti, uzņēmums tiek izslēgts, bet trešo personu galvojumi un patstāvīga atbildība automātiski nebeidzas.

Cik ilgi process ilgst?

Viena universāla termiņa nav. Bezmantas process var būt salīdzinoši īss; manta, tiesvedības un darījumu atgūšana to var paildzināt gadiem.

Vai maksātnespējas laikā var glābt biznesu?

Dažkārt ekonomiski pamatotu darbību īslaicīgi turpina, uzņēmumu pārdod kā kopumu vai pāriet uz TAP. Tas ir administratora, kreditoru un tiesas kontrolēts risinājums, nevis valdes brīva izvēle.

Avoti

Ceļvedis balstīts uz šādiem publiski pieejamiem avotiem:

1. Maksātnespējas likums
2. Civilprocesa likums
3. MKD — juridiskās personas maksātnespējas procesa uzsākšana
4. MKD — juridiskās personas maksātnespējas procesa izmaksas
5. MKD — biežāk uzdotie jautājumi
6. MKD — kreditora prasījums juridiskās personas maksātnespējas procesā
7. MKD — darbinieku aizsardzība
8. Likums par darbinieku aizsardzību darba devēja maksātnespējas gadījumā
9. Grāmatvedības likums
10. Noteikumi par minimālo mēneša darba algu
11. Labklājības ministrija — minimālā darba alga 2026
12. Administratīvās atbildības likums — naudas soda vienības vērtība
13. Civillikums, Saistību tiesības — galvojums, 1695.-1705. pants
14. MKD — EMUS informācija

Nākamais drošais solis

Pirms individuālas konsultācijas sagatavojiet šos septiņus dokumentu blokus. Tas ļaus ātri noteikt, vai vēl iespējama vienošanās/TAP vai nekavējoties jāiesniedz maksātnespējas pieteikums.

BLOKS	KO SAGATAVOT
1. Naudas plūsma	Kontu atlikumi, naudas plūsmas prognoze
2. Kreditori	Summas, termiņi, nodrošinājumi, strīdi un brīdinājumi
3. Debitori	Prasījumi, pierādījumi, noilgums un piedzenamība
4. Manta	Saraksts, atrašanās vieta, īpašnieks, ķīlas un vērtība
5. Darbinieki	Līgumi, algas, atvaļinājumi un neizmaksātās summas
6. Darījumi	Saistīto personu un neparastie darījumi pēdējos trijos gados
7. Galvojumi	Uzņēmuma, valdes un īpašnieku galvojumi/ķīlas

INDIVIDUĀLS IZVĒRTĒJUMS

Precīzs risinājums ir atkarīgs no maksājumu datumiem, uzņēmuma dzīvotspējas, mantas, darbiniekiem, nodrošinājumiem un iepriekšējiem darījumiem. Neatlieciet dokumentu pārbaudi līdz brīdim, kad kontus vai mantu jau skāruši piespiedu izpildes pasākumi.

 BEZ PARĀDA.LV

SĀCIET AR KONFIDENCIĀLU IZVĒRTĒJUMU

bezparada.lv

Situācijas un dokumentu izvērtējums · ZAB Krūmiņš

+371 29025555 | info@zabkrumins.lv

SVARĪGA JURIDISKĀ ATRUNA

Ceļvedis ir vispārīga informācija, nevis juridiska, nodokļu, grāmatvedības vai finanšu konsultācija konkrētai situācijai. Likumi, minimālā alga, nodevas, kontu rekvizīti un iestāžu prakse var mainīties. Pirms pieteikuma jāizmanto tiesību aktu aktuālā redakcija, jāpārreķina termiņi no konkrētiem dokumentiem un jāsaņem individuāls profesionāls vērtējums.

Izdevums: 2026 · Informācija pārbaudīta 29.08.2026. · Vispārīga informācija, nevis individuāla juridiska konsultācija.